

责任。

【案件焦点】

1. 案涉《租地协议》是否应当解除问题；
2. 如何认定本案的违约金负担。

法院裁判要旨】

四川省屏山县人民法院经审理认为：江某某与某建材公司签订合同后，双方均应当按照合同约定履行相应的义务，某建材公司未及时足额向江某某支付租金，已经构成违约，应当承担相应的违约责任，但就本案而言，案涉《租地协议》不应当解除，理由如下：（1）江某某与某建材公司之间成立的是长期土地租赁合同关系，江某某作为土地出租方，其合同根本利益及目的在于获取租

金收益。某建材公司曾于2022年6月30日向江某某交付租金3万元未果，某建材公司迟延交付租金的违约行为并没有致使江某某的合同目的不能实现，审理中某建材公司要求继续履行合同且同意继续支付相应租金，江某某因某建材公司未按约定支付租金所造成的损失，可以通过某建材公司承担违约责任予以弥补。(2)作为承租方的某建材公司将租赁土地用于页岩砖生产线建设，前期已经投入巨大成本，且现在正处于停产技改中，若径行解除合同，将造成某建材公司重大损失。合同自由是在法律规定范围内的有限制的自由，若合同约定将导致当事人利益严重失衡有违公平时，司法有必要进行合理的干预。本案中，综合租赁期限及租金支付时间来看，某建材公司的违约程度较轻，不属于构成根本违约的范畴，若解除合同将造成双方利益严重失衡。法院结合以上因素综合考量，对江某某行使合同解除权不予支持。

依据案涉《租地协议》约定，某建材公司应在2021年11月24日支付租金，但其于2022年6月30日才主动支付租金，已构成违约，应承担违约责任。关于违约金的标准，江某某主张按照协议约定计算，某建材公司愿意支付违约金，但抗辩违约金过高，请求依法进行调整。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条第二款“约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少”的规定，某建材公司迟延支付租金，但江某某的合同目的和利益并没有根本受损，且江某某亦未举证证明某建材公司的违约行为给江某某造成了损失及损失的大小，根据违约金以补偿性为主、惩罚性为辅的原则，法院酌定某建材公司以欠付租金为本金，按照2021年11月24日的贷款市场报价利率(3.85%)的4倍，自2021年11月24日起至2022年6月30日止计算资金利息。

江某某作为甲方与乙方某建材公司签订的协议，落款处虽有杨某某的签名，但未在协议中列明为乙方，同时杨某某作为某建材公司的总经理，在协议中代表公司履行的是职务行为，不是本案适格被告，故对江某某请求杨某某承担责任的请求不予支持。

四川省屏山县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百六十三条、第五百七十七条、第五百八十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

一、被告某建材公司于本判决生效之日起十日内向江某某支付违约金2810.5元；

二、驳回原告江某某的其他诉讼请求。

江某某不服一审判决，提起上诉。

四川省宜宾市中级人民法院经审理认为：结合某镇某村于2020年8月18日暴发特大洪水致某建材公司受损停产、技改恢复的现状，以及某建材公司于2021年11月24日停付租金、愿主动支付租金的后续表态等事实加以分析，可确认导致欠租这一违约行为的产生系各类因素叠加的后果，即承租方某建材公司在特大洪水中受损停产，不可避免地导致某建材公司的经济状况恶化继而影响其偿付能力，结合欠租时间，以及某建材公司至二审期间都愿意积极付租的一贯表态，可以认定其尚不构成根本违约。根据当事人的主观过错及不可抗力的客观影响，考虑长期租约的预期、租地的用途及某建材公司生产建设前期投入成本，一审法院认定解约将导致当事人利益严重失衡，案涉《租地协议》不应解除，应进行合理干预，并无不当，对此法院予以维持。关于焦点二，是否认定约定的违约金为《中华人民共和国民法典》第五百八十五条规定的“过分高于造成的损失”，应结合合同履行情况、当事人过错程度及预期利益等因素综合确定，上限不宜超过订立合同时应当预见的损失，当事人约定的违约金超过造成确定损失的百分之三十的，一般可以认定为“过分高于造成的损失”。本案中，江某某未主张支付欠付租金，系对自身权益的合法处分。双方之间的《租地协议》第九条虽约定如违约拖欠租金应付违约金3万元，结合本案中某建材公司因特大洪水受损未恢复生产，江某某未按时收到租金的事实，以及江某某并未举证证明另有实际损失产生，一审法院以违约金以补偿性为主、惩罚性为辅的原则，予以调整，酌定以欠付租金为本金，按贷款市场报价利率的4

倍计算违约金，合理平衡了双方利益，对此法院予以维持。

四川省宜宾市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系土地出租人要求按照合同约定行使解除权而引发的土地租赁合同纠纷，争议焦点为案涉《租地协议》是否应当解除，其提出的值得探讨的问题是：约定解除权是否成立的认定及轻微违约情形下对约定解除权予以限制的考量因素。

一、关于约定解除权是否成立的认定

约定解除权成立的前提是合同约定的解除事由明确具体。合同约定的解除事由明确与否与合同关系的稳定性密切相关，与合同各方当事人的利益紧密相连。约定具体明确是一个事实标准，如果当事人对解除合同的事由约定不明，可能出现对约定解除的条件是否已经成就的歧义，当诉诸法院时，法官只能通过约定解除事由的文义解释来确定是否明确。如果通过文义解释，无法判断约定解除的具体事由，则意味着合同解除约定不明。约定不明视为没有约定，此种情况下，约定解除条款不再适用，合同能否解除适用法定解除之判断标准，除非合同明确排除法定解除权的适用。①经审理认为也不符合法定解除权行使条件的，如果当事人一方主张行使约定解除权且对方同意解除或者双方当事人均主张解除合同的，人民法院应当适用协议解除的规定处理。②

二、对约定解除权予以限制的考量

如果约定解除事由明确具体且事由已经实际发生，法院是否能对约定解除权的行使加以必要限制？尽管合同是当事人协商一致的结果，但是解除合同条件约定得过于随意，会使合同解除的风险增加，不利于交易的安全和稳定。且

①黄薇主编：《中华人民共和国民法典合同编解读(上册)》，中国法制出版社2020年版，第950页。

②最高人民法院民二庭、最高人民法院研究室编著：《最高人民法院民法典合同编通则司法解释理解与适用》，人民法院出版社2023年版，第571页。

有可能会使解除权人恶意行使解除权，以获取不正当利益，或造成违约方损失过大，有违公平正义。为了维护交易安全，如果当事人对解除条件约定得过于随意，或者对双方宽严失衡，则法院有必要予以审查，对约定解除权加以必要限制。其根本动因在于追求利益衡平，因为合同解除权制度的核心价值是相关主体之间的利益衡平。关于利益衡平的相关主体，应作广义理解，不仅局限于合同主体之间的，还应包括合同主体和社会之间的利益衡平问题。传统的合同自由强调当事人意思自治，容易忽略主体事实上的不平等。同时，基于社会公正的考虑，法律以及法律的实施应当对当事人私权利的行使予以必要限制，从实现个人利益之间、个人与社会利益之间的衡平角度来说，应当对约定解除权的行使进行必要的限制。

司法中具体判断是否应当限约定解除权行使可考量以下因素：第一，违约行为是否显著轻微。首先，考察违约方的过错程度，如果违约方没有过失或者是轻微过失，应限制守约方行使约定解除权；其次，违约行为形态，合同义务根据性质可分为主合同义务、从合同义务和附随义务，对于违反从合同义务尤其是附随义务的行为，要慎重决定是否支持守约方解除合同的主张。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第二十六条规定，只在不履行此类义务致使不能实现合同目的或者当事人明确约定不履行此类义务可解除合同的，才考虑支持守约方行使约定解除权。

第二，解除合同是否导致双方利益显著失衡。若支持解除权的行使，可能导致轻微违约方前期大量投入难以挽回，从而造成利益严重失衡的，应限制守约方行使约定解除权。第三，合同继续履行是否能实现合同目的，这是对双方订立合同本意的考量。如果违约行为的程度轻微或违约方愿意促成合同目的的实现，且客观上不存在阻碍合同目的实现的根本性因素的，应限制守约方行使约定解除权。第四，是否有其他救济途径。解除合同并非违约情形下唯一的救济手段，也不是当然的救济手段。显著轻微违约并不能免除违约方的违约责任，如果守约方的损失可采取其他违约责任承担方式予以救济，且此种方式比解除合同更有利于实现利益衡平的，可以考虑对守约方的解除权予以限制。

三、回归本案的思考

违约方违约往往系各类因素叠加导致，其主观过错轻微、具有相应的履约能力及主动履约的意愿和行为，结合考虑双方的合同目的、履约预期、违约方前期投入成本等，能够认定违约行为不影响合同目的实现，解除合同将导致当事人利益严重失衡的，可对守约方的合同解除权行使进行限制，否认解除合同的效力。本案中，引发双方争议的合同标的是土地使用权，土地出租方订立合同的主要目的，在于通过出租土地获取租金收益。出租方虽举证承租方未按照约定的时间支付土地租金，但在出租方起诉前承租方按照约定的标准向出租方交付租金未果，承租方迟延交付租金的违约行为并没有致使出租方的合同目的不能实现，案件审理中承租方要求继续履行合同且同意继续支付相应租金。同时，承租方前期在租赁土地上的投入巨大，若径行解除合同会导致双方利益严重失衡。因此，法院对出租方主张约定解除权进行合理限制，驳回其解约请求，并判决承租方支付出租方相应违约金。

编写人：四川省屏山县人民法院 李小英

合同无效后损失赔偿范围及责任分担比例的认定

——某运输公司诉某村委会土地租赁合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省淄博市中级人民法院(2023)鲁03民终880号民事判决书

2. 案由：土地租赁合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某运输公司

被告(上诉人): 某村委会

【基本案情】

2014年8月30日，某运输公司与某村委会签订土地使用协议，协议中约定某运输公司为从事运输事业，租赁某村委会案涉废弃的鱼塘，由某运输公司负责填平整理后使用，土地使用期限为15年(2014年8月30日至2029年8月30日)。协议签订后，某运输公司将案涉池塘填平工程交由案外人吕某某承揽，并实际支付工程费用11万元，后因案涉池塘排除妨害纠纷，法院生效民事判决确认某运输公司与某村委会签订的土地使用协议无效。现某运输公司以其未实际使用案涉土地为由，认为因填平案涉池塘产生的费用损失应由某村委会承担，故请求法院判令某村委会返还案涉池塘填平费用11万元。

【案件焦点】

案涉合同无效后损失赔偿范围及责任分担比例应当如何认定。

【法院裁判要旨】

山东省高青县人民法院经审理认为：第一，涉案土地为村集体土地，某村委会作为土地出租方，知晓涉案土地性质为农业用地，明知某运输公司租赁土地用于非农建设(发展运输事业)，却未及时就土地性质问题向某运输公司履